

감사결과처분(요구)서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	7명 (별도시행)	재정상 조치방법	변상명령	재정상 조치금액	◇ ◇ ◇ ◇ ◇ 원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△단 (○○처 ○○부)	처분(요구)일자	2021. 3. 4.	회신기일	2021. 4. 3.

○○처 ○○부

(변 상 명 령)

변상명령 번호 2021년 변상명령 제1호

제 목 직원숙사 임대차 계약 업무처리 부적정

관 계 기 관 ○○처 ○○부

회 계 연 도 2018년도, 2019년도, 2020년도

회 계 명 일반회계

변상명령대상자

1. ■■광역시 ■■구 ■■4동 886-11 1층

○○○(○○○○. ○○. ○○.)

(△△△△△단 업무 총괄)

2. ■■ □□시 ■■읍 ■■길 7-6 ■■■■ 1201호

○○○(○○○○. ○○. ○○.)

(■■■■■■사무소 ■■과 업무 총괄)

3. ◇◇도 ◇◇◇시 ◇◇3로 24, 504호(◇◇아파트)

○○○(○○○○. ○○. ○○.)

(△△△△△단 및 공단재산 관리 업무 총괄)

4. ■■■시 ○○구 ○○○92길 40(○동 ○○○파크) 103-2204
○○○(○○○○. ○○. ○○.)
(○○처 업무(재산 관리) 총괄)

5. ○○ ○○군 ○○읍 ○○리 456-12 ○○아파트 102-307
○○○(○○○○. ○○. ○○.)
(○○처 ○○부 업무(재산 관리) 총괄)

6. ■■도 ■■시 ■■로 405(■■동, ■■■■■스) 1205-1603
○○○(○○○○. ○○. ○○.)
(○○처 ○○부 업무(재산 관리) 담당)

주 문 위 사람들은 공단에 ◇◇◇,◇◇◇원을 변상할 책임이 있다.

이 유

○ 개인별 변상금액 산정내역

(단위: 원)

당시 소속	당시 직책	현직급	성명	담 당 업 무	변상비용 (원)	과실 비율
계					◇ ◇ ◇, ◇ ◇ ◇	
△△△ △△단	△△△△△단장	○○직 ○급	○○○	△△△△△단 업무 총괄	◇ ◇, ◇ ◇ ◇	1/6
☒☒ 사무소	☒☒과장	○○직 ○급	○○○	○○과 업무 총괄 (후속조치 소홀)	◇ ◇, ◇ ◇ ◇	1/6
☆☆	☐☐☐☐이사	퇴임	○○○	업무 총괄	◇ ◇, ◇ ◇ ◇	1/6
	☐☐처장	☐☐☐☐이사	○○○	부서(○○처) 업무 총괄 (임대차 계약 업무 소홀)	◇ ◇, ◇ ◇ ◇	1/6
	◁◁부장	○○직 ○급	○○○	부서(※※부) 업무 총괄 (임대차 계약 업무 소홀)	◇ ◇, ◇ ◇ ◇	1/6
	소속직원	○○직 ○급	○○○	숙사 계약 업무 (임대차 계약 업무 소홀)	◇ ◇, ◇ ◇ ◇	1/6

[(2018년)숙사 임대차 재계약 관련]

- △△△△△단 업무담당(㉠㉠직 4급 ○○○○), 단장(㉠㉠직 2급 ○○○○)의 경우
 - ㉠㉠직 4급 ○○○○은 해당숙사의 임대차 기간 만료에 따른 계약 갱신을 추진하면서 당시 부동산 시세, 선순위 근저당권, 임대차 계약 현황 등을 고려하여 공단의 임대차 보증금 회수 가능 여부를 검토한 후 △△△△△단장(㉠㉠직 2급 ○○○○)의 결재를 득하고, 해당 숙소 임대차 계약서에 법인 인감 날인하여 줄 것을 ☆☆ ※※부에 전자결재문서로 요청하였다.
 - 다만, 당시 해당숙사에는 소액임차인이 2가구 입주하여 있었으며, 해당 건물의 주거형태(다가구주택), 부동산 시세 등을 고려하였을 경우 소액임차인이 추가로 입주할 것이 예상됨에 따라 소액임차인의 최우선변제금을 포함하여 공단의 임대차 보증금 회수 여부를 검토하고, 전세금 보장보험 가입 등으로 공단 재산 보전을 위한 조치를 하는 것이 타당함에도 이를 소홀히 한 채, △△△△△단 숙소담당인 ㉠㉠직 4급 ○○○○은 해당숙사의 계약서를 작성하여 ☆☆ ※※부에 법인 인감날인을 요청하는 문서를 기안하고, △△△△△단장 ㉠㉠직 2급 ○○○○는 해당문서를 결재한 것으로 확인되었다.
- 공단 ☆☆ ※※부[■■■■■■■■이사(퇴임 ○○○○), ■■■■처장(■■■■■■■■이사 ○○○○), <<부장(㉠㉠직 2급 ○○○○), 업무담당(㉠㉠직 5급 ○○○○)]의 경우
 - ㉠㉠직 5급 ○○○○는 △△△△△단에서 해당숙사의 임대차 기간 만료에 따른 계약의 갱신을 추진하면서 해당계약서에 법인 인감 날인을 요청함에 따라 부동산 시세, 선순위 근저당권, 임대차 계약 현황 등을 고려하여 공단의 임대차 보증금 회수 가능 여부를 검토한 후 해당 숙소 임대차 계약서에 법인 인감을 날인하는 것이 타당함에도, 해당계약의 경우 다른 조건의 변경없이 계약기간 만료에 따라 기간을 연장하는 계약의 갱신이므로 △△△△△단에서 추진하여야 할 사항이라고 판단하여, 해당 임대차 계약의 적정성 및 공단의 임대차 보증금 회수 여부 등은 별도 검토하지 않고 상급자인 당시 <<부장(㉠㉠직 2급 ○○○○) 전결로 결재를 득한 후 임대차 계약서에 법인 인감을 날인하여 주었고 2018.3.3. 임대차 계약 체결을 완료하는 등 숙소 계약업무를 소홀히 한 것으로 확인되었다.

[(2019년~현재)숙사 임대인 개인파산 신청 이후 후속조치 관련]

○ △△△△△단 업무담당(㉠㉠직 5급 ○○○○), 단장(㉠㉠직 2급 ○○○○)의 경우

- 해당숙사 임대인의 파산신청, 임의 경매 개시 등으로 공단의 임대차 보증금 회수 여부를 검토한 결과, 공단의 임대차 보증금 회수가 불투명하여 재산상 손실 발생이 우려되는 상황임에도 임의 경매가 개시되면 배당금을 받을 수 있을 것으로 잘못 판단하여 경매 개시 후 배당금을 신청하겠다고 후속 조치계획을 수립하고 ☆☆ ※※부에 숙사 현황 및 조치계획을 보고한 것으로 확인되었다.
- 또한, 임의 경매 개시 전 임대인에게 해당숙사 퇴거 통보, 임대차보증금 반환 및 계약 해지 요청, 지급명령신청 등 공단 재산 손실을 최소화하기 위한 조치를 신속히 이행하는 것이 타당함에도 임대인이 연락이 안된다는 사유로 별도의 후속 조치를 이행하지 않았다.

○ ㉠㉠사무소 사무소 ㉠㉠과장(㉠㉠직 2급 ○○○○)의 경우

- △△△△△단 위임전결사항이 2019.1.9. 변경되어 △△△△△단의 방침결정 및 기본계획 변경, 중요사항 등은 ㉠㉠사무소장의 결재를 득하여야 함에 따라 △△△△△단장은 사무소장 및 ㉠㉠과장 등이 참여하는 주간회의 참석 등을 통하여 ㉠㉠사무소에 해당숙사 관련 진행상황을 보고한 것으로 확인되었다.
- 공단 「위임전결규정」에 의거 숙사의 관리·운영 업무는 ㉠㉠과장 전결사항으로 위임되어 있음에 따라 ㉠㉠사무소 ㉠㉠과장 ㉠㉠직 2급 ○○○○은 △△△△△단에서 추진 중인 해당숙사 관련 업무 및 후속조치의 적정성 등에 대하여 검토하여야 함에도 △△△△△단으로부터 임의경매시에도 배당금을 받을 수 있고 공단의 재산상 손실이 없을 것으로 보고받았다는 사유로 해당숙사 관련 업무 및 후속조치의 적정성 등에 대하여 별도 검토를 하지 않은 것으로 확인되었다.

따라서 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제4조 제1항 내지 제4항에 의거 공단에 ◇◇◇, ◇◇◇원을 변상할 책임이 있다고 인정하고 「회계관계직원 등의 책임에 관한 법률」 제6조의 규정에 따라 주문과 같이 변상을 명령한다.

2021. 3. 4.

⓪⓪⓪⓪공단 감사 (인)